

1501019-42.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501019-42.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501019-42.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RODINEI FERREIRA COUTO PEREIRA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

RODINEI FERREIRA COUTO PEREIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 14 de março de 2022, por volta das 00h15min, na Rua Itiberê da Cunha, esquina com a Rua Paulo Setúbal, bairro Trevo, nesta Comarca, vendia e trazia consigo drogas, para a entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 126/127), sendo recebida a denúncia (fls. 128).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 166 e 181).

Em alegações finais (fls. 192/196 e 202/229), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 11) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 197/199).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 181), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, foi até o local para comprar porções de cocaína para seu próprio consumo. Mencionou que também comprou cigarro de maconha, recebendo a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais) como troco pelas drogas.

Alegou que, posteriormente, adentrou adega para comprar cigarro e, ao sair do local, foi abordado pelos policiais. Ressaltou que, durante a abordagem, outro indivíduo passou pelo local, sendo igualmente abordado pelos policiais. Por derradeiro, salientou que os policiais levaram o outro indivíduo até o local em que ele estava detido e, após, os conduziram para delegacia.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial Valdomiro, em juízo (fls. 166), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu entregando algo para outro indivíduo.

Declarou que efetuou a abordagem dos indivíduos, sendo encontrada sacola preta com o acusado contendo nove "eppendorfs" de cocaína. Mencionou que foi localizado com o outro indivíduo "eppendorf" de cocaína idêntico aos encontrados com o réu.

Salientou que o acusado negou a traficância; todavia, o outro indivíduo afirmou que havia acabado de comprar a droga com ele. Declarou que foi encontrado com o réu a quantia de aproximadamente R\$ 110,00 (cento e dez reais) em notas de baixo valor. Afirmou que foi encontrada quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em duas notas de R\$ 100,00 (cem reais) com o outro indivíduo. Narrou que visualizou nitidamente o réu entregando algo para o outro indivíduo; entretanto, não conseguiu precisar o que foi entregue. Declarou que a abordagem foi efetuada logo em seguida, sendo encontrado unicamente "eppendorf" de cocaína na mão do outro indivíduo. Narrou que o indivíduo confirmou que havia comprado droga do réu no local dos fatos; entretanto, ao chegar na delegacia, disse que não relataria sobre a compra, pois poderia sofrer retaliações. Por fim, relatou que tanto o réu como o outro indivíduo estavam com dinheiro e drogas; todavia, a quantidade de drogas que o acusado portava era muito maior.

A testemunha policial Carlos, em juízo (fls. 181), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando visualizou o réu entregando algo para outro indivíduo. Declarou que efetuou a abordagem dos indivíduos, sendo localizadas drogas e quantia em dinheiro com o réu. Salientou que o acusado confessou a traficância, tendo o outro indivíduo afirmado que era usuário de drogas. Por derradeiro, mencionou que foi encontrado um "eppendorf" de cocaína com o outro indivíduo.

Ressalte-se que "no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário" (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, mas, ao contrário, pequenas discrepâncias não fundamentais apenas reforçam a ideia de ausência de complô acusatório.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação.

Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla

defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, § 2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição ou, ainda, em desclassificação.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Por fim, reconheço a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário e de bons antecedentes, não havendo provas nos autos de que se dedique a atividade criminosa e nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ante a quantidade de drogas apreendidas, a resultar na reprimenda final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu RODINEI FERREIRA COUTO PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 67/74 e 157, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº

628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA